

कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५

English title: Employee Adjustment Act, 2019

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । ११ । १० । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. २७ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्नाले सावकिका स्थानीय निकायबाट स्थायी नयुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतष्ठान वा यसतै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी समझनु पर्छ । (ख) “कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी समझनु पर्छ । (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समझनु पर्छ । (घ) “राष्ट्रिय कतिबखाना” भन्नाले नजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने निकाय समझनु पर्छ । (ङ) “समायोजन” भन्नाले कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (च) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति समझनु पर्छ । (छ) “सरकारी सेवा” भन्नाले नजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजमि गठन भएका सेवा समझनु पर्छ । (ज) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान समझनु पर्छ । (झ) “सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय” भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकाय समझनु पर्छ । (ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । ३. सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि सफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजमिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ :- । (क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक । (ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य । (च) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (३) समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) समितिले संवधान बमोजमिको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा सफारिस गर्नेछ ।

(५) समितिले उपदफा (४) बमोजमि प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा तहगत दरबन्दी कायम हुने गरी सफारिस गर्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजमि समितिले सफारिस गरेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (७) समितिले प्रदेश वा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने छैन । (९) समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (१०) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । (११) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि संवधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ । ४. कर्मचारीको वविरण: (१) सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय कतिबखानामा रहेको कर्मचारीको वविरणलाई आधार मानिनेछ । (२) सावकिका स्थानीय निकायबाट स्थायी नयुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको वविरणलाई आधार मानिनेछ । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतष्ठान वा यसतै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको वविरणलाई आधार मानिनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका वविरण तथा मन्त्रालयले

वभिन्नि माध्यमबाट सङ्कलन गरेको वविरणलाई समेत कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि आधार मान्न सकिन्छ । ५. सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत वविरण खुलाई कर्मचारीबाट नविदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत वविरण खुलाई कर्मचारीबाट नविदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ ।

(३) सावकिको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नयुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धति जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत वविरण खुलाई कर्मचारीबाट नविदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि नविदन माग गर्दा समायोजन गरिने सङ्घको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा श्रेणी वा तह, प्रत्येक प्रदेशको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह, प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहको सेवा, समूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह समेत खुलाईएको वविरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमकिताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने नकियमा नविदन दनुि पर्नेछ । (६) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजमि प्रकाशति सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमकिताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा नविदन दनुि पर्नेछ । (७) सावकिको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नयुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले उपदफा (३) बमोजमि प्रकाशति सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमकिताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा नविदन दनुि पर्नेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सावकिको स्थानीय नकियबाट स्थायी नयुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजमि समायोजन भएका कर्मचारीले यस दफा बमोजमि नविदन दनुि पर्ने छैन । (९) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजमि नविदन दौंदा सङ्घ र प्रदेशको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धति सेवा, समूह वा उपसमूह र स्थानीय तहको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धति सेवा, समूहमा समायोजनको लागि नविदन दनुि पर्नेछ । (१०) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजमि प्राप्त नविदनको आधारमा सम्बन्धति मन्त्रालयले यस दफा बमोजमि समायोजन हुने कर्मचारीको वविरण तयार गर्नेछ । (११) यस दफा बमोजमि दनुिपर्ने नविदनको ढाँचा, प्रक्रिया र नविदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमि नविदन नदिएको वा नविदनमा खुलाउनु पर्ने वविरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पन कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

६. अन्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि प्रकाशति सूचना अनुसार परेको नविदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजमि स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मलिदो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ । (२) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजमि प्रकाशति सूचना अनुसार परेको नविदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजमि स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सम्बन्धति जिल्लाभित्रको स्थानीय तह, सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ । तर सम्बन्धति जिल्लाभित्रका कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, समूह वा तह मलिदो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धति प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लाको स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन गर्न सकिन्छ । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठति संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मलिदो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिन्छ । (४) सावकिको स्थानीय नकियबाट स्थायी नयुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजमि समायोजन भई समायोजनको पत्र पाउन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धति स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलिँ दश दिनभित्र समायोजन भएको पत्र दिई सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दनुि पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि गरिने समायोजनको अन्य प्रक्रिया मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ७. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने: (१) दफा ३ बमोजमि सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा दफा ५ बमोजमि प्रकाशति सूचना अनुसार परेको नविदन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने नकियले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समायोजन गर्दा देहाय बमोजमि समायोजन गरिन्छ:- । (क) सङ्घको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धति सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा, । (ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धति सेवा, समूह, उपसमूहको उपदफा (४)

बमोजमि कायम हुने तहमा, र । (ग) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहको उपदफा (४) बमोजमि कायम हुने तहमा ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी सेवामा नयुक्त भएका तर दफा ३ बमोजमि सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागतोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सफारसिमा दफा १७ बमोजमिको निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय बमोजमि मन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा देहाय बमोजमि तह मलिन तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिन्छ :- । हालको श्रेणी सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता समायोजन हुने तह समायोजन हुँदा कायम हुने ग्रेड । राजपत्र अनङ्कति द्वितीय पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिसहायकस्तर चौथो तह खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्र अनङ्कति द्वितीय पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधिसहायकस्तर पाँचौ तह - । राजपत्र अनङ्कति प्रथम पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि सहायकस्तर पाँचौ तह खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्र अनङ्कति प्रथम पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीमा सेवा प्रवेश गर्दाको बखत तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासलि गरेको अधिकृतस्तर छैटौँ - । राजपत्र अनङ्कति तृतीय पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि अधिकृतस्तर सातौँ खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्र अनङ्कति तृतीय पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि अधिकृतस्तर आठौँ - । राजपत्र अनङ्कति द्वितीय पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि अधिकृतस्तर नवौँ खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्र अनङ्कति द्वितीय पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि अधिकृतस्तर दशौँ - । राजपत्र अनङ्कति प्रथम - अधिकृतस्तर एघारौँ खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । (५) श्रेणी वर्गिन कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा नजिले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरी समायोजन गरिन्छ । (६) यस दफा बमोजमि कर्मचारी समायोजन गर्दा कायम हुने तलब नजिले साविकमा खाईपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मलिन गरिन्छ । (७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) र (५) बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेड भन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दिइनेछ । (८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवामा तहगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिन्छ । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई नजिले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरिन्छ ।

यस्ता कर्मचारीको हकमा उपदफा (६) र (७) को व्यवस्था समेत लागू हुनेछ । (९) यस दफा बमोजमि सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य पदमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले समायोजन गर्नेछ । (१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजमि गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिन्छ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण संघीय संसद सचिवालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछ र यस्तो विवरण प्राप्त भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा यस ऐनको दफा ८ को अधीनमा रही नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश नजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह वा स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीलाई मिल्दो समूहमा समायोजन गर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजमि समायोजन हुने कर्मचारीको सुरुवा, बढुवा, ज्येष्ठताको गणना यस ऐन बमोजमि समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुनेछ । ८. कर्मचारी समायोजनको आधार: (१) यस ऐन बमोजमि सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजमि दिएको नविदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजमि क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिन्छ:- । (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, । (ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, । (ग) उमेरको ज्येष्ठता । (२) यस ऐन बमोजमि सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजमि दिएको नविदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजमि क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिन्छ:- । (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, । (ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, । (ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, । (घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, । (ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, । (च) उमेरको ज्येष्ठता । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति/पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिन्छ । (४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजमिको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सफारसिमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजमि समायोजन गर्नेछ ।

(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ बमोजमि सूचना प्रकाशन भएको मतिलि एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना सहित कार्यजम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (७) यस दफा बमोजमि सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत सङ्घको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले नजिको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि पदस्थापन वा सुरुवा नभएसम्मको लागि आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नु पर्नेछ । सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीको हकमा सङ्घको कुनै कार्यालय तोकिएको कामकाज गर्न लगाइनेछ । १. कर्मचारी खटाउन सकिने: (१) दफा ६ र ७ बमोजमि समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रकित रहेको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि पुल दरबन्दीमा कायम भएका सम्बन्धित सेवा, समूहका कर्मचारीमध्येबाट नजि बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको दफा ७ बमोजमिको पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कर्मचारी खटाउँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा एघारौँ तह वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ । (३) यस दफा बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटाएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको नजिको सेवा, समूह, उपसमूह र तह मिल्दो रकित पदमा एक निकायबाट अर्को निकायमा खटाउन सक्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटाएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहँदासम्म खटाएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि खटाएका कर्मचारी खटाएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हुन योग्य हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा नजि त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ । (७) यस दफा बमोजमि खटाएका कर्मचारीको पद देहायको कुनै अवस्थामा रकित भएको मानिनेछ र त्यस्तो रकित पदमा पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ :- (क) नजिले राजीनामा दिएमा, । (ख) नजि सङ्घको सेवाको पदमा सुरुवा वा बढुवा भएमा, । (ग) नजि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा, वा । (घ) नजिको मृत्यु भएमा । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म पदपूर्तिको लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (९) यस ऐन बमोजमि सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ ।

१०. कामकाज गर्न खटाइने: (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) बमोजमिको कानून नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकाारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा नजिमाती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जिवाफदेही हुनु पर्नेछ । ११. प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमि कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद सङ्घीय नजिमाती सेवाको पद मानिनेछ । (२) प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारले नजिमाती सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश नजिमाती सेवाको पद मानिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्राङ्कित वशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि खटाइएका कर्मचारी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ । १२. पदपूर्तिको लागि माग गर्न सकिने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि दफा ३ बमोजमि कायम गरिएको दरबन्दी दफा ६ र ७ बमोजमि समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) वा दफा ९ को उपदफा (७) वा (८) बमोजमि अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानून बमोजमि पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सफारिस गर्नेछ । तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म नजिमाती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजमि पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ । यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका एक श्रेणी वा तह मुनिका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट पदपूर्ति गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुरोध प्राप्त भएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले पद रकित रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई वजिापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नयुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सफारिस गर्नेछ । यसरी सफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नयुक्ति दिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजमि पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि दफा ३ बमोजमि स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने कर्मचारीको पदसङ्ख्या तथा समायोजनबाट पूर्ति हुन नसक्ने पदसङ्ख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पद खुलाई पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अनुरोध भई आएमा लोक सेवा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गरी नयुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नयुक्ति दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) वा (६) बमोजमि नयुक्त भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा नयुक्त भएको मानिनेछ । १३. कर्मचारी हाजरि हुनुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजरि हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदाका बखत देहायको अवस्थामा रहेको कर्मचारीले देहायको अवधि समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र समायोजन भएको पदमा हाजरि हुनु पर्नेछ:- । (क) प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदिमा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ख) करिया बिदिमा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ग) नलिम्बनमा रहेको कर्मचारीले त्यस्तो नलिम्बन समाप्त भएको, । (घ) असाधारण वा अध्ययन बिदिमा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ङ) बरिमी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको अवधिभित्र हाजरि नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजमिको विभागीय सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानून बमोजमि सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि अवकाश पाएको कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजमिको सुविधा पाउनेछ । (७) सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजरि गराई जम्मेवारी दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि हाजरि नगराउने र जम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गरिनेछ ।

१४. समायोजन भएका कर्मचारीको सुरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानूनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सुरुवा गर्न सकिनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् :- । (क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा, । (ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा नजिको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधिसमेत गणना गरिनेछ । (४) यस ऐन बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय नजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजमि आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ । १५. सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रदेश नजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नयुक्ति, सुरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय नजामती सेवा सम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रुपमा लनि, । (ख) प्रदेश नजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नयुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने, । (ग) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, । (घ) समायोजन हुँदाका बखत कानून बमोजमि खाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (ङ) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (च) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानून बमोजमि सुरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने, । (छ) यस ऐन बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिसिपर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गर्ने, । (ज) दफा ९ बमोजमि खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, ।

(झ) दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोजमि नयुक्त भएको कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित सेवा नवित्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने । (२) यस ऐनमा

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसिद्ध, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजमि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजमि नै हुनेछ । (३) दफा ६ र ७ बमोजमि समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानून बमोजमिको तलब, उपदान, नवित्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरू प्रतकिल असर पर्नेगरी कानून बनाउन पाइने छैन । (४) यस ऐन बमोजमि सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय नजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि सङ्घीय नजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतसिपर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ । (५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजमि प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ । १६. समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा: (१) यस ऐन बमोजमि प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसिद्ध ऐन बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा नजिले पाउने उपदान, नवित्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चति बढाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय नजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । तर भविष्यमा सरकारी सेवाका नमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजमिको कुनै सुविधा दिइने छैन । (३) यस ऐन बमोजमि अन्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा नवित्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानून बमोजमि हुनेछ । यसरी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नयुक्त हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजमिको सुविधामा प्रतकिल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १७. नर्दिशन तथा समन्वय समिति: (१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर नकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार नर्दिशन दनि प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको एक नर्दिशन तथा समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री -संयोजक । (ख) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -सदस्य । (ग) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने नकाय -सदस्य ।

(घ) मन्त्रालयले तोकेको प्रशासन वजिज -सदस्य । (ङ) मन्त्रालयको सचिव -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नर्दिशन तथा समन्वय समितिले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजमिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्ड तोक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नर्दिशन तथा समन्वय समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले नर्दिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १८. सहजीकरण समिति: (१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको एक सहजीकरण समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -संयोजक । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय -सदस्य । (ग) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (च) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने नकाय -सदस्य । (छ) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सहजीकरण समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले नर्दिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १९. पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ७ बमोजमि समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने नकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ । यसरी पुल दरबन्दीमा कायम भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र कामकाज गर्न खटाइएका अवस्था बाहेक सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने नकायले हाजिर गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरू तथा त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी वविरण सेवा सञ्चालन गर्ने नकायले श्रेणी वा तहगत रुपमा खुलाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय कतिबखानालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त वविरण समेतको आधारमा राष्ट्रिय कतिबखानाले वविरण अद्यावधकि गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ र सोही बमोजमि सेवा सञ्चालन गर्ने नकाय र राष्ट्रिय कतिबखानाले अभिलेख अद्यावधकि गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि सरकारी सेवाको पुल दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछ । २०. सम्बन्धित तहको सेवामा समायोजन भएको माननि: (१) यस ऐन बमोजमि सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा समायोजन भएको मानिनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश नजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएको मानिनेछ । २१. सम्बन्धित नकायको कर्मचारी माननि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसिद्ध प्रदेश वा स्थानीय तहमा संरचना सहित सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरू त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको त्यस्तो समिति, आयोग, प्रतष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाको सेवाको कर्मचारी मानिनेछ ।

२२. दरबन्दीको अभिलेख: (१) दफा ३ बमोजमि कायम भएको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र दफा १९ बमोजमिको पुल दरबन्दीको अभिलेख राष्ट्रिय कतिबखानाले अद्यावधिक गरी राख्नेछ । (२) राष्ट्रिय कतिबखानाले यस ऐन बमोजमि सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको दरबन्दी र सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी अद्यावधिक समेत गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि राखिएको अभिलेख अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायम भएको दरबन्दीलाई सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीसँग मलिन गरी दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरिनेछ । (४) यस ऐन बमोजमि समायोजनको कार्य समाप्त भएको भनी मन्त्रालयले लेखी पठाए पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको राष्ट्रिय कतिबखानामा रहेको अभिलेख सो कतिबखानाले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । २३. प्रोत्साहन सुविधा: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारी र साविकमा तहगत रुपमा रही समान तहमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीको हकमा नजिहूको नयुक्ति, शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २४. सङ्घको सेवाको पदमा पदपूर्ति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि कर्मचारीको समायोजन भएपछि रकित हुन आउने सङ्घको सेवाको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणी वा तहको कर्मचारीको पद मलिन गरी बाँकी रहेको सङ्घको दरबन्दीको पदमा मात्र पदपूर्ति गरिनेछ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा दरबन्दी कायम नहुने सेवा वा समूहको रकित पदमा प्रचलित कानून बमोजमि पदपूर्ति गर्न सकिनेछ । २५. दरबन्दी सृजना: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन बमोजमि समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजमिको अवस्थामा बाहेक कुनै नकियको लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिने छैन । तर तत्काल सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजमि सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न बाधा पर्ने छैन । २६. समायोजन गर्न बाधा नपर्ने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसङ्घको दरबन्दीमा नरही प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम भएका वा कुनै पनि तहमा दरबन्दी कायम हुन नसकेका सरकारी सेवाका कर्मचारीले दफा ५ बमोजमि नविदन नदिएको कारणले मात्र त्यस्तो कर्मचारीलाई मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर्याए बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको मलित्दो पदमा समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन । २७. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २८. आवश्यक व्यवस्था मलाउने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतकिल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मलाउन सक्नेछ ।